

## 통 보(우수사례)

1. 제 목: 지적재조사 경계결정처분 취소소송 승소를 통한 국유 재산 보호 기여
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

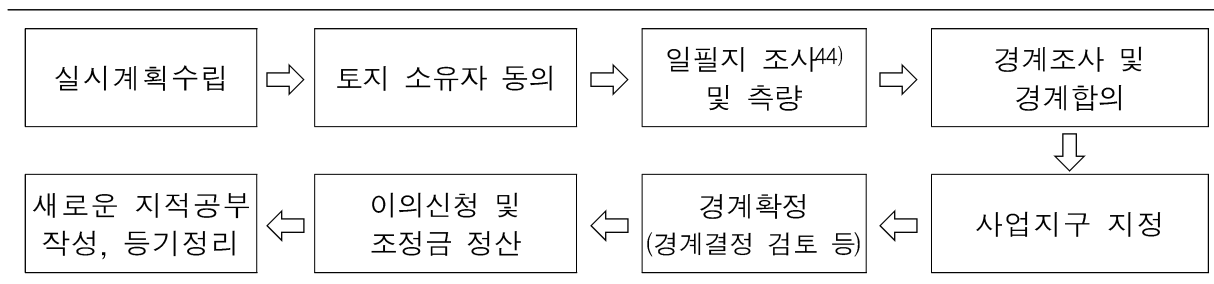
### 가. 업무개요

광주전남지역본부 국유재산관리2팀은 전라남도 영광군 소재 국유 재산의 매각, 대부 및 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무를 수행하고 있다.

### 나. 업무 처리 경과

전라남도 영광군은 「지적재조사에 관한 특별법」(이하 “법”이라 한다)에 따라 ‘2020년 지적재조사 사업’을 실시하였고, [표 19]와 같은 절차를 통해 2021. 7. 20. 경계결정<sup>43)</sup>을 공사로 통지하였다.

[표 19] 지적재조사 사업 추진 절차



43) 법 제16조(경계의 결정) ① 지적재조사에 따른 경계결정은 경계결정위원회의 의결을 거쳐 결정한다.

44) 소유자, 지번, 면적, 경계, 좌표, 지상건축물 및 지하건축물의 위치, 개별공시지가 등의 조사

위 팀은 위 경계결정처분 내용을 면밀히 검토한 결과, 본 건 경계결정이 [표20]과 같이 법률에서 정하고 있는 경계설정 기준과 맞지 않고,

[표 20] 경계설정 기준(법 제14조 제1항)

| 구분 | 경계설정의 기준                                 |
|----|------------------------------------------|
| 1  | 지상경계에 대하여 다툼이 없는 경우 토지소유자가 점유하는 토지의 현실경계 |
| 2  | 지상경계에 대하여 다툼이 있는 경우 등록할 때의 측량기록을 조사한 경계  |

[그림 3]과 같이 본래 국유재산과 전혀 관련이 없는 위치, 현황 등으로 경계결정이 이루어 졌다고 판단하여 법 제17조 제1항45)에 따라 ‘전라남도 영광군 ⅢⅢⅢ면 ⅣⅣⅣ리 ○○○○-○ 등 51필지’에 대하여 이의를 신청하였고, 이 중 39필지는 이의신청이 수용된 반면 나머지 12필지(이하 “본 건 각 토지”라 한다)에 대하여는 이의신청이 받아들여지지 않았다.

[그림 3] 지적재조사 경계결정처분 이의 토지 항공사진



45) 제17조(경계결정에 대한 이의신청) ① 제16조 제6항에 따라 경계에 관한 결정을 통지받은 토지소유자나 이해관계인이 이에 대하여 불복하는 경우에는 통지를 받은 날부터 60일 이내에 지적소관청에 이의신청을 할 수 있다.

이에 위 경계결정처분이 본 건 각 토지의 위치를 임의로 이동하여 국유재산의 재산가치 및 활용가능성을 현격히 하락시켰다고 판단하여 [표 21]과 같이 본 건 각 토지에 대하여 법 제17조 제5항<sup>46)</sup>에 따라 경계결정처분 취소 소송을 제기 하였다.

[표 21] 지적재조사 경계결정처분 취소 소송 토지 명세

| 순번 | 사업지구 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) |
|----|------|-----|----|----|-------|
| 1  |      |     |    |    |       |
| 2  |      |     |    |    |       |
| 3  |      |     |    |    |       |
| 4  |      |     |    |    |       |
| 5  |      |     |    |    |       |
| 6  |      |     |    |    |       |
| 7  |      |     |    |    |       |
| 8  |      |     |    |    |       |
| 9  |      |     |    |    |       |
| 10 |      |     |    |    |       |
| 11 |      |     |    |    |       |
| 12 |      |     |    |    |       |

“기재 생략”

이후 2023. 4 28. 진행된 ▲▲지방법원 2022구합○○○○○○○ 소송(1심)에서 공사가 패소하였으나, ①[표 22]와 같이 일부 재산에 대부계약을 체결 중인 점에 비추어 공사와 본 건 각 토지의 점유자들 사이에 당초 처분내용과 같이 현실경계를 기준으로 경계를 설정하기로 합의하였다고 볼 수 없고, ②주택 또는 상가 부지였던 토지가 도로나 임야 부지로 이동하여 토지의 가치가 현저하게 하락될 우려가 있는 점 등의 사정이 판결에 반영되지 않았다고 판단하여 항소를 제기하였다.

46) ⑤ 경계결정위원회는 이의신청에 대한 결정을 하였을 때에는 그 내용을 지적소관청에 통지하여야 하며, 지적소관청은 결정내용을 통지받은 날부터 7일 이내에 결정서를 작성하여 이의 신청인에게는 그 정본을, 그 밖의 토지소유자나 이해관계인에게는 그 부분을 송달하여야 한다. 이 경우 토지소유자는 결정서를 송부 받은 날부터 60일 이내에 경계결정위원회의 결정에 대하여 행정심판이나 행정소송을 통하여 불복할 지 여부를 지적소관청에 알려야 한다.

[표 22] 지적재조사 경계결정처분 취소 소송 토지 이용현황 등

| 순번 | 지번 | 이용현황 | 대부기간 | 변상금 부과기간 |
|----|----|------|------|----------|
| 1  |    |      |      |          |
| 2  |    |      |      |          |
| 3  |    |      |      |          |
| 4  |    |      |      |          |
| 5  |    |      |      |          |
| 6  |    |      |      |          |
| 7  |    |      |      |          |
| 8  |    |      |      |          |
| 9  |    |      |      |          |
| 10 |    |      |      |          |
| 11 |    |      |      |          |
| 12 |    |      |      |          |

“기재 생략”

항소심 진행과정에서 영광군에 소송 관련자료 열람 및 사본을 요청하고, 2024. 2. 27. 영광군청에 직접 방문하여 지적재조사사업 담당자와 면담한 후 본 건 각 토지 경계결정 통지서를 직접 확인하였을 뿐만 아니라, 이를 통해 확인한 사항과 자료를 소송대리인에게 전달하는 등 적극적으로 소송에 참여하였다.

그 결과 항소심 ▲▲고등법원 2023누○○○○○○ 재판부는 공사의 대부계약 체결 행위를 반영하지 않고 결정한 영광군의 경계결정처분은 법 제14조 제1항에 따른 경계설정 기준에 맞지 않아 위법<sup>47)</sup>하고, 경계결정처분에 따른 재산가치의 변동을 공사가 용인하였다고 보기 어렵다고 판시하여 공사의 청구를 인용하였다.

47) 공사의 대부계약 체결 행위를 법에 따른 다툼이 있는 경우로 인정하여 토지의 현실경계를 기준으로 결정한 경계결정처분은 위법

## 다. 실적 또는 성과

위와 같이 위 팀은 법에 규정된 경계결정 기준을 적용하지 않고 국유재산의 위치를 임의로 이동하여 국유재산의 재산가치 및 활용가능성을 현격하게 하락시킨 지자체의 경계결정처분에 대해 적극적으로 취소소송에 참여하여 승소함으로써 국유재산의 보호에 크게 기여하였다.

## 4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 지자체 지적재조사사업에 따른 경계결정을 면밀히 검토하고 경계결정처분 취소소송을 적극적으로 수행하여 국유재산의 재산가치 및 활용가능성 보호에 기여한 국유재산관리2팀을 격려하고, 해당 업무사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)